



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-116388129- -APN-DR#CNDC - CONC 1837

VISTO el Expediente N° EX-2021-116388129- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que, con fecha 1 de diciembre de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma PATAGONIA ENERGY S.A. del CIEN POR CIENTO (100%) de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área hidrocarburífera “Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” – ubicada en la cuenca Neuquina, de titularidad exclusiva de la firma MEDANITO S.A., junto a los activos de esa área y una planta de tratamiento de petróleo crudo de propiedad de dicha firma, ubicada dentro del área hidrocarburífera “Puesto Hernández”.

Que, la actividad principal de la firma PATAGONIA ENERGY S.A., una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA, es la extracción de petróleo crudo y gas natural, sin perjuicio de que, hasta la adquisición de los activos involucrados en esta operación, no tuvo actividad alguna.

Que, la firma PATAGONIA ENERGY S.A. se encuentra controlada por las firmas PATAGONIA ENERGY & RESOURCES LTD titular del NOVENTA Y CUATRO COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (94,38 %), y el CINCO COMA SESENTA Y DOS POR CIENTO (5,62 %) restante de sus acciones pertenece a PATAGONIA ASSETS LTD.

Que, en la REPÚBLICA ARGENTINA las firmas PATAGONIA ENERGY & RESOURCES LTD. y PATAGONIA ASSETS LTD. controlan a las firmas FALABELLA S.A., dedicada a la venta al por menor y a la firma SODIMAC S.A., dedicada a la comercialización de materiales de la construcción y para el hogar.

Que, la firma FALABELLA S.A. en el año 2020 decidió cerrar sus locales en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que, el día 16 de noviembre de 2021, se instrumentó la transacción a través de una “Oferta irrevocable de compraventa de activos y cancelación y cesión de deudas N° 09/2021”, aceptada el mismo día, y la escritura de cesión se otorgó el día 17 de noviembre de 2021.

Que, las partes informaron que, al momento de notificar la operación, ésta aún no había cerrado.

Que, atento a ello es importante destacar que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración económica, conforme lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la citada Comisión Nacional.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación en el año 2021, equivalía a la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000) lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en razón de ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la referida Comisión Nacional, emitió el Dictamen de fecha 30 de marzo de 2022, correspondiente a la “CONC 1837”, en el cual recomendó al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma PATAGONIA ENERGY S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área hidrocarburífera “Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” de titularidad exclusiva de la firma MEDANITO S.A., junto a los activos de esa área y una planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada dentro del área hidrocarburífera “Puesto Hernandez”, todo ello en virtud de lo establecido en el inc. a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que, el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma PATAGONIA ENERGY S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área hidrocarburífera “Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” de titularidad exclusiva de la firma MEDANITO S.A., junto a los activos de esa área y una planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada dentro del área hidrocarburífera “Puesto Hernandez”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 30 de marzo de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, correspondiente a la “CONC 1837”, que como Anexo IF-2022-30541343-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1837 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por expediente EX-2021-116388129- -APN-DR#CNDC del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO caratuladas **“PATAGONIA ENERGY S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1837)”**

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

1. Con fecha 1° de diciembre de 2021, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”), recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición por parte de PATAGONIA ENERGY S.A. (en adelante, “PATAGONIA ENERGY”) del 100% de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre el área hidrocarburífera “Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” – ubicada en la cuenca Neuquina - de titularidad exclusiva de MEDANITO S.A., junto a los activos de esa área y una planta de tratamiento de petróleo crudo de propiedad de MEDANITO S.A. ubicada dentro del área hidrocarburífera “Puesto Hernandez”.

2. PATAGONIA ENERGY es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la extracción de petróleo crudo y gas natural, sin perjuicio de que, hasta la adquisición de los activos involucrados en esta operación, no tuvo actividad alguna.

3. Se encuentra controlada por PATAGONIA ENERGY & RESOURCES LTD titular del 94,38%, el 5,62% restante de sus acciones pertenece a PATAGONIA ASSETS LTD¹. En Argentina controlan a FALLABELLA S.A., dedicada a la venta al por menor que en 2020, decidió cerrar sus locales en la República Argentina; y a SODIMAC S.A., dedicada a la comercialización de materiales de la construcción y para el hogar.

4. La operación se instrumentó el 16 de noviembre de 2021 a través de una “*Oferta irrevocable de compraventa de activos y cancelación y cesión de deudas N° 09/2021*”, aceptada el mismo día ², y la escritura de cesión se otorgó el 17 de noviembre de 2021 ³.

5. Las partes informan que al momento de presentar el Formulario F1 para su análisis, la operación aún no había cerrado razón por la que fue notificada en tiempo y forma.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. La transacción analizada en los apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso (d) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la misma norma.

7. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para 2021 era equivalente a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES—, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442, y las transacciones no resultan alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma ⁴.

8. Con fecha 1º de diciembre de 2021 la adquirente presentó el formulario F1 correspondientes a la operación de concentración económica referida anteriormente.

9. El 3 de diciembre de 2021, en virtud de lo estipulado en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, esta CNDC solicitó a la SECRETARIA DE ENERGÍA la intervención que le compete respecto de la operación de concentración económica notificada, mediante nota NO-2021-117805855-APN-DNCE#CNDC remitida el mismo día.

10. Asimismo, el 20 de diciembre de 2021, esta CNDC entendió que las partes debían adecuar el formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que este se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma

completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento realizado mediante providencia PV-2021-123436440-APN-DNCE#CNDC fue notificado a las partes el mismo día mediante IF-2021-123691230-APN-DR#CNDC.

11. En atención a la falta de respuesta a la intervención dada a la SECRETARIA DE ENERGÍA mediante nota NO-2021-117805855-APN-DNCE#CNDC habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado para ello y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, al no existir pronunciamiento de la oficiada, se entiende que la misma no objeta la operación.

12. El 31 de enero de 2022, la empresa notificante realizó una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con la que se tiene por completo el formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del siguiente día hábil posterior a la fecha mencionada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

13. Tal como fuera señalado, la operación consiste en la adquisición por parte de PATAGONIA ENERGY S.A. el 100% de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre área hidrocarburífera Aguada del Chivato - Aguada Bocarey.

Tabla 1. Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
PATAGONIA ENERGY	Exploración y explotación de hidrocarburos ⁵
FALLABELLA S.A.	Venta al por menor de comercios no especializados sin predominio de productos

Empresa	Actividad
	alimenticios y bebidas
SODIMAC S.A.	Comercialización de materiales de la construcción y para el hogar
Objeto	
100% de la concesión de explotación sobre las áreas hidrocarburífera Aguada del Chivato - Aguada Bocarey.	Exploración y explotación de hidrocarburos.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

14. Cabe destacar que la adquisición de las áreas objeto por parte de PATAGONIA ENERGY constituye su primera incursión en los mercados de exploración y explotación de gas y petróleo.

15. Por consiguiente, las actividades desarrolladas por las empresas involucradas no evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados.

16. Por lo que esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia.

III.2. Cláusulas de Restricciones accesorias a la competencia

17. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta CNDC no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV. CONCLUSIONES

18. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las operaciones de concentración económica notificadas no infringen el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

19. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR autorizar la operación de concentración económica que consiste la adquisición por parte de PATAGONIA ENERGY S.A. del 100% de los derechos y las obligaciones de la concesión de explotación de hidrocarburos sobre área hidrocarburífera “Aguada del Chivato – Aguada Bocarey” de titularidad exclusiva de MEDANITO S.A., junto a los activos de esa área y una planta de tratamiento de petróleo crudo ubicada dentro del área hidrocarburífera “Puesto Hernandez”, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

[1] Los últimos controlantes del grupo al que pertenece la adquirente son los señores Piero Solari Donaggio, Sandro Solari Donaggio y Carlo Solari Donaggio.

[2] Conforme surge de los documentos agregados mediante IF-2021-116385704-APN-DR#CNDC.

[3] Agregada a las actuaciones mediante IF-2021-116386160-APN-DR#CNDC.

[4] Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 18 de febrero de 2021 la Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2021, que en su artículo 1 modifica el valor de unidad móvil a la suma de pesos cincuenta y cinco con veintinueve centavos (\$ 55,29) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

[5] Sin actividad hasta la adquisición de los activos involucrados en esta operación.
